

Instrument de Crédit

Introduction:

Les commerçants pour effectuer leurs transactions commerciales ont ~~un~~ besoin d'instrument de crédit capable d'assurer leur bonne exécution.

Un instrument de crédit est un mécanisme permettant d'accorder un délai de paiement c'est un titre créé à l'occasion d'une opération de crédit pour permettre la mobilisation de ces crédits. C'est-à-dire pour permettre aux créanciers de se procurer au prêt d'un tiers des moyens de paiement immédiatement disponibles. En échange de sa créance à terme.

Les principaux instruments de crédit sont

la lettre de change > effet de commerce
Billet à ordre

Un instrument de crédit peut être un instrument de paiement mais l'inverse n'est pas possible.

les instruments de crédit sont aussi de
effet de Commerce.

Les instruments qu'on appelle Effet de
Commerce sont des titres abstraits et
négociables :

* Abstrait et négociable : c'est-à-dire
qu'ils ne doivent pas la cause pour la
quel ils ont été émis, la créance est
incorporée dans le titre lui-même et
c'est ce titre qui représente cette créance.
Donc ~~ce que~~ celui qui possède le titre est
considéré le titulaire du droit de créance.
On dit alors que les titres qui sont abstraits
de sa cause d'origine ; c'est-à-dire
du contrat ou du fait qui lui a donné
naissance.

1 - la lettre de change Instrument de Crédit

L'effet de Commerce prend la forme d'une
Lettre de change (également appelé traite) ou un
billet à ordre.

A - lettre de change : la lettre de change

est un écrit par laquelle une personne (le tireur) donne l'ordre à l'un de ses débiteurs (tiré) de payer une certaine somme d'argent à une date donnée à un tiers (Bénéficiaire).

* À l'origine, la lettre de change était un moyen de change, c'est-à-dire un instrument de transport d'argent dans le Commerce international.

Elle devient en suite un instrument de paiement par laquelle les débiteurs payaient leur créanciers ; Mais elle n'est pas une monnaie car elle n'est pas libératoire que si elle est effectivement payée.

Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le bénéficiaire peut l'escompter à sa banque.

1. Emission de la lettre de change
La lettre de change n'est valable que si elle contient un certain

nombre des mentions obligatoires :

Art 518 du Code de Commerce Tir 2021

La lettre de change contient : il y a 8 mentions obligatoires :

1 - dénomination de la lettre de change

insérer dans le texte même du titre est

exprimé dans la langue employée pour

la rédaction de ce titre

2 - le manda pure et simple de payer une somme déterminée

3 - le nom de celui qui doit payer (tiré)

4 - l'indication l'échéance

5 - celle du lieu où le paiement doit

s'effectuer

6 - le nom de celui auquel ~~l'ordre~~ ou a

l'ordre duquel le paiement doit être fait

7 - l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée

2 La signature de celui qui envoie la lettre (tireur). Cette signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

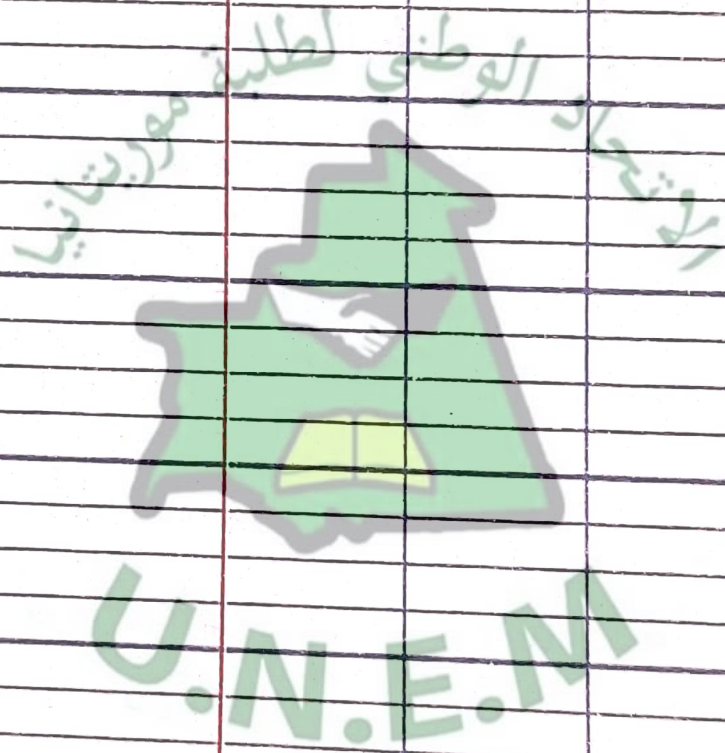
2 - L'acceptation

L'acceptation est exprimée par le mot « accepter » est la signature du tiré au recto. Mais souvent elle résulte de sa simple signature.

En principe, la présentation de la lettre de change à l'acceptation n'est pas obligatoire sauf lorsqu'elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le ~~tiré~~ tiré pourrait refuser de payer.

Le plus souvent, elle est présentée à l'acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puis que, à l'égard du porteur, elle constitue une garantie d'être payé à

1'echance



tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement
puisque, à l'égard du porteur, elle constitue une
garantie d'être payé à l'échéance.

3. La circulation de la lettre de change

La lettre de change En tant que titre à ordre, la lettre
de change est en effet destinée à circuler en permettant
la circulation de capitaux sans risque. Cette circulation
s'opère par la technique de l'endossement, c'est-à-dire
une mention écrite portée au dos du titre de la signature.

Mais l'endossement ne permet pas seulement de transférer
la propriété de la lettre mais peut servir aussi pour donner la
traite en garantie ou la remettre pour encaissement par
procuration.

a) l'endossement : translatif de propriété c'est l'endossement
à pour effet de transférer la propriété de la lettre de change
de l'endosseur à l'endossataire (créance de l'endosseur).

Il se fait par simple signature au dos. L'endossement
peut être :

- Normatif : il porte la mention « payer à l'ordre de X », le
nom du bénéficiaire est à lors précisé.

Ou en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire et permet de transférer par tradition manuel, c'est-à-dire par simple remise matériel du titre. Le porteur peut remplir le blanc en y inscrivant son propre nom ou celui d'un nouveau bénéficiaire (souvent le banquier).

b) L'endossement par procuration

Il résulte de l'endossement accompagné par de la mention « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration ». Il donne mandat à l'endossataire, qui il est le plus souvent en banquier, de recouvrer le montant de l'effet. Il faut bien distinguer l'encaissement de l'escompte. Dans le premier cas, il s'agit d'un encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas il s'agit dans le crédit qu'il consent bénéficiaire.

U.N.E.M

Qu'en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire et permet de transférer par tradition manuel, c'est-à-dire par simple remise matériel du titre, de porteur peut remplir le blanc en y insérant son propre nom ou celui d'un nouveau bénéficiaire (souvent le porteur).

b) L'endossement par procuration

Il résulte de l'endossement accompagné par la mention « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration ». Il donne mandat à l'endossataire, qui il est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l'effet. Il faut bien distinguer l'encaissement de l'escompte. Dans le premier cas, il s'agit d'un encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas il s'agit dans le crédit qu'il consent bénéficiaire.

c) L'endossement purgatif

On le reconnaît à la mention « valeur en garantie » ou « en gage » suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, à titre de gage, c'est-à-dire en garantie de la créance. L'endossataire n'est que possesseur du titre, il ne peut pas l'endosser car il n'en a pas la propriété.

4 - Le paiement de la lettre de change

l'échéance et la date de paiement de la lettre de change.

celle-ci peut être tirée :

« ~~à vue~~ » pour sans induction de cheance : la traite est payable, à la présentation, c'est-à-dire dès le jour de son émission ; dans ce cas elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date d'émission, le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long, quand aux endosseurs il ne peut p

U.N.E.M